

刑法
No.365

R3-16 (配点: 3)

月 日

月 日

放火の罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものを2個選びなさい。

1. 甲は、Aが所有する自動二輪車に放火するため、これに使用するガソリンとライターを所持して同自動二輪車に近づいたが、甲に不審を抱いた警察官から職務質問を受け、放火するに至らなかった。この場合、甲には、放火予備罪は成立しない。
2. 甲は、自己が所有する無人の木造倉庫に放火してこれを焼損し、よって公共の危険を生じさせ、その結果、Aが居住する木造家屋に延焼させたが、その延焼についての認識はなかった。この場合、甲には、延焼罪は成立しない。
3. 甲は、自己が所有する自動二輪車に放火してこれを焼損し、よって公共の危険を生じさせたが、その公共の危険が生じることについての認識はなかった。この場合、甲には、建造物等以外放火罪は成立しない。
4. 甲は、隣人Aが居住する木造家屋を焼損しようと考え、同家屋から1メートル離れた位置にある自己が所有する無人の木造倉庫に放火してこれを焼損したが、同家屋に延焼する危険を生じさせるにとどまった。この場合、甲には、現住建造物等放火未遂罪は成立しない。
5. 甲は、Aが1人で居住しており、他に誰もいなかった木造家屋内でAを殺害し、その直後、同家屋に放火してこれを焼損した。この場合、甲には、現住建造物等放火罪は成立しない。

No365	放火罪	正答率
R3-16	正解 1、5（順不同）	62%

1 正しい

113条。放火予備罪（113条）が成立するためには、現住建築物等放火罪（108条）又は他人所有非現住建築物等放火罪（109条1項）を犯す目的が必要である。本記述の甲は、「Aが所有する自動二輪車」（他人所有の建築物等以外の物）に放火する目的をもって予備行為をしている。そのため、甲には、放火予備罪は成立しない。したがって、本記述は正しい。

2 誤っている

111条1項。甲は、自己が所有する無人の木造倉庫（自己所有の非現住建築物）に放火してこれを焼損し、よって公共の危険を生じさせているので、「第109条第2項……の罪を犯し」に当たる。その結果、Aが居住する木造家屋（現住建築物）に延焼させているので、「よって第108条……に規定する物に延焼させた」に当たる。延焼罪は結果的加重犯であるから、延焼の対象物に延焼することの認識は不要である（認識がある場合は、延焼の対象物を客体とする放火罪が成立する。）。そのため、本記述の場合、甲に延焼罪が成立する。したがって、本記述は、甲には、延焼罪は成立しないとしている点で、誤っている。

3 誤っている

最判昭60.3.28（百選Ⅱ86事件）。建築物等以外放火罪（110条）について、判例は、公共の危険の発生の認識は不要であるとしている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、①110条は結果的加重犯の規定形式を採用していること、②公共の危険の認識がある場合、108条・109の故意があることになって同罪の未遂が成立し、110条独自の領域が否定されてしまうということを挙げている。そのため、公共の危険が生じることについての認識がなかったとしても、甲には、自己所有建築物等以外放火罪が成立する。したがって、本記述は、甲には、建築物等以外放火罪は成立しないとしている点で、誤っている。

4 誤っている

大判大15.9.28。判例は、本記述と同様の事案において、現住建築物を焼損する目的で隣接する非現住建築物に放火し、現住建築物の焼損に至るべき状態を惹起した場合は、非現住建築物につき非現住建築物等放火罪（109条）の既遂の程度に至ったか否とにかかわらず、現住建築物等放火未遂罪（108条、112条）が成立するとしている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、放火罪は公共危険犯であるから、1個の放火行為によって数個の目的物が焼損しても、それによって発生する公共の安全に対する危険が包括的に1個として評価される限り、一罪が成立するにすぎないところ、非現住建築物等放火罪は最も重い処罰規定である現住建築物等放火未遂罪に吸収されるということを挙げている。本記述では、甲は、Aが居住する木造家屋（現住建築物）を焼損する目的で、自己所有の無人の木造倉庫（非現住建築物）に放火して焼損させ、同家屋に延焼する危険を生じさせ、焼損に至るべき状態を惹起させたといえる。そのため、本記述の甲には、現住建築物等放火未遂罪が成立する。したがって、本記述は、甲には、現住建築物等放火未遂罪は成立しないとしている点で、誤っている。

5 正しい

最判昭32.6.21。判例は、「刑法108条にいう『人』とは、犯人以外の者を指称する」としている。本記述では、木造家屋はAが1人で居住しており、他に誰もいなかったところ、Aが殺害されたことにより非現住建築物となる。甲が殺害の直後に同家屋に放火して焼損した行為には、非現住建築物等放火罪（109条1項）が成立する。よって、本記述の場合、甲には、現住建築物等放火罪は成立しない。したがって、本記述は正しい。

以上により、正しい記述は1と5であり、したがって、正解は肢1と肢5（順不同）となる。